

1534265-37.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... anterior pela prática do crime de roubo majorado, nos autos do Processo nº 0005802-77.2010.8.26.0050, da 28ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/10/2011. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1534265-37.2019.8.26.0050 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1534265-37.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2306983/2019 - 54º D.P. CID.

TIRADENTES, 5010751 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 5267/19/354 - 54º D.P. CID.

TIRADENTES, 2306983 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 5267/19/354 - 54º D.P. CID.

TIRADENTES, 2306983 - 54º D.P. CID. TIRADENTES, 5267/19/354 - 54º D.P. CID.

TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOANDERSON CARNEIRO DE ALMEIDA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JOANDERSON CARNEIRO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 304 c.c. 297, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 18 de outubro de 2019, por volta das 16h30, na Avenida Nascer do Sol, nº 300, bairro Cidade Tiradentes, nesta cidade e comarca de São Paulo, fez uso de documento público falso.

Consta da denúncia que segundo se apurou, policiais militares estavam em

patrulhamento, quando avistaram o veículo Hyundai/HB20, placas FEZ5387, momento em que o motorista, JOANDERSON, demonstrou nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Relata a inicial que a CNH fornecida pelo denunciado encontrava-se em péssimo estado de conservação, o que chamou a atenção dos policiais que, ao consultarem os dados, constataram que a fotografia do documento não condizia com aquela inserida nos sistemas oficiais. Além disso, a data de emissão da CNH apresentada, qual seja, 18/11/2017, divergia da data de emissão cadastrada no sistema DETRAN, que é 18/10/2017.

Narra a exordial que o laudo pericial (fls. 26/30 e 91/95) concluiu que o documento é falso, nos seguintes termos: "É FALSA a Carteira Nacional de Habilitação DETRAN-SP, descrita no capítulo "Peça(s) de Exame", tendo em vista que não apresenta os elementos de segurança documental constantes dos similares legítimos".

Segundo a acusação, ao ser interrogado (fl. 12), informou que, em 2012 recebeu 52 pontos e 'perdeu' sua CNH, assim procurou o despachante "Carlão" ou "Cardoso", o qual cobrou R\$ 3.000,00 (três mil reais) por uma nova.

Oportunamente, o acusado foi indiciado indiretamente (fl. 65).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 30 de março de 2021 (fls. 82/83).

O acusado foi citado pessoalmente (fl. 99). Na sequência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, visando o reconhecimento da atipicidade da conduta descrita na denúncia, vez que se tratara de documento público falso com data de validade vencida, e, portanto, requereu a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado. Requereu, também, a designação de audiência para eventual celebração de acordo de não persecução penal (fls. 103/105).

Por decisão exarada em 22 de setembro de 2021, o recebimento da denúncia foi mantido e, no mais, foi consignado o não cabimento de acordo de não persecução penal em benefício do acusado, em razão de sua reincidência. Ao fim, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 10 de maio de 2022 (fls. 106/108).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, seja pela insuficiência probatória, seja pela atipicidade dos fatos, a absolvição do Réu, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis e o disposto na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça; b) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, pois o réu não é reincidente específico e a medida se mostra socialmente recomendável no presente caso, de crime que não pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e de acusado que se encontra em liberdade desde o ano de 2.016, com residência fixa e ocupação lícita; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de uso de documento falso, cuja materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 09), Laudo Pericial Documentoscópico (fls. 26/30 e 91/95), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 63/64), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Caio de Oliveira Primo, policial militar, narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento e visualizaram um indivíduo e uma moça em um veículo. O indivíduo apresentou certo nervosismo e efetuaram a abordagem. O indivíduo apresentou a CNH, porém ao realizarem a consulta voltou divergência, a data que constava na CNH era posterior àquela que estava no sistema e a foto era divergente daquela que constava no sistema. O réu informou que tinha perdido a habilitação por ter estourado os pontos e pagou no despachante a importância de R\$ 3.000,00 e deram aquela CNH a ele. A CNH estava um pouco desgastada, mas ele disse que tinha lavado, por ter sido deixada no bolso da bermuda.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Tarcisio Martins Cunha, policial militar, que relatou, em suma, que Joanderson apresentou uma CNH com características de adulteração, se não falha a memória estava com expedição de Ferraz de Vasconcelos. Conduziram Joanderson ao DP. O que chamou a atenção foi quando foram feitas pesquisas alguns dados voltaram incongruentes. O teor da falsificação só constatarem com a pesquisa.

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu a autoria, confirmando ter feito uso da CNH. Em suma, o réu aduziu que está com 33 anos de idade. Mora com a mãe. Está trabalhando de chaveiro autônomo. Tem renda mensal de R\$2.700,00. Estudou até a oitava série. Já foi condenado por roubo no passado e por conta da pandemia vai voltar a assinar agora. O sogro começou a fazer hemodiálise e pagou para tirar uma CNH, no valor de R\$ 3.000,00. O interrogando tinha perdido a CNH em razão de ter muitos pontos e deu na mão do despachante e recebeu uma renovada. Já tinha sido abordado com essa CNH antes e os policiais não notaram que era falsa. Da primeira vez que tirou CNH se submeteu a prova teórica e prática. O despachante falou que o filho trabalhava no Detran.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

O Laudo Pericial Documentoscópico nº 415235/2019 (fls. 26/30 e 91/95) concluiu que a CNH apreendida é falsa, visto que não apresentou elementos de segurança

documental constantes nos documentos similares legítimos.

No mais, vem a lume elucidativos julgados a respeito do crime em tela e da irrelevância do fato de ter a autoridade de trânsito solicitado a apresentação do documento ou ter sido exibido voluntariamente pelo agente:

"Uso de Documento Falso - Carteira nacional de habilitação - Motorista surpreendido por policial militar - Alegação de desconhecimento da falsidade - Delito caracterizado - Solicitação da apresentação do documento - Irrelevância. Se o réu é surpreendido por policial militar portando e fazendo uso de carteira de habilitação comprovadamente falsa, adquirida de outra forma que não diretamente do DETRAN, resta caracterizado o delito previsto no artigo 304 do Código Penal. Conforme a Súmula 48 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal "Comete crime de uso de documento falso o motorista surpreendido na direção de veículo automotor portando carteira de habilitação falsa, sendo irrelevante o fato de ter a autoridade de trânsito solicitado a apresentação do documento ou se esse for exibido voluntariamente pelo agente". (TJMG - Apelação Criminal nº 1.0697.04.911.054-0/001 - Comarca de Turmalina - Rel. Exmo. Sr. Des. Paulo César Dias - DJ 08.06.2005). (grifos nossos)

"Apelação Criminal - Uso de Documento Falso - Pretendida Absolvição sob a tese de falsificação grosseira gerando crime impossível - Não-Ocorrência - documento capaz de enganar o homem médio - Alegação de que o documento foi apresentado por solicitação de autoridade - Fato que não exime o crime - Artigo 304 do CP - Improvimento." (TJMS. Apelação Criminal - Reclusão nº 2006.015.372-5/0000-00 - Água Clara - Segunda Turma Criminal. Relator: Exmo. Sr. Des. Carlos Stephanini. Campo Grande, 18 de outubro de 2006). (grifos nossos)

"USO DE DOCUMENTO FALSO - Agente que, mediante solicitação de policial, exhibe-lhe documento de identidade falsificado - Caracterização: Incorre nas penas do artigo 304 do CP o agente que, mediante solicitação de policial, exhibe-lhe documento de identidade falsificado. Inviável, na hipótese, a desclassificação dessa conduta para a de falsa identidade, pois este crime é subsidiário, só se configurando quando a ação não tipifica infração mais grave." (TACrimSP - Ap. nº 1.445.529/8 - Caraguatatuba - 4ª Câmara - Rel. Ferraz de Arruda - J. 22.06.2004 - v.u). (Voto nº 11.818). (grifos nossos)

Ainda, cumpre destacar que não há como acolher a alegação do Réu no sentido de que não teria ciência da falsidade. Com efeito, o desconhecimento da lei é inescusável e o réu é pessoa plenamente capaz, tendo inclusive admitido que pagou a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para tirar a CNH.

Ademais, não houve erro sobre a ilicitude do fato. Com efeito, o réu admitiu que havia perdido sua CNH anterior por estourar os pontos permitidos, razão pela qual pagou para tirar uma CNH, no valor de R\$ 3.000,00. Assim, demonstrado o conhecimento de que sua conduta não seguia os comandos legais. No mais, em nossos dias, pode-se afirmar que é sabida a necessidade de se submeter a exame prático e teórico, assim como exame médico, para obter habilitação para dirigir veículo automotor, bem como para a sua renovação.

Por fim, não há como acolher a tese apresentada pela ilustre Defesa de ocorrência de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, em decorrência da CNH falsa estar vencida, vindo a lume trecho de elucidativo julgado: "(...) Importante consignar-se que a Carteira Nacional de Habilitação(CNH) serve não apenas para atestar a habilitação para condução de veículos automotores, prestando-se também a identificar civilmente seu portador, de tal sorte que a circunstância de estar vencida apenas relativiza a limitação de seu uso". (HABEAS CORPUS n. 2040727-69.2020 - 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo). Destarte, verificada autoria por parte do acusado e materialidade do crime, é necessária a condenação do réu pelo delito de uso de documento falso, tipificado no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase de aplicação da pena, verifico que o réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador. Com efeito,

extrai-se da folha de antecedentes as fls. 86/88 e da certidão as fls. 89/90 que o réu possui condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado, nos autos do Processo nº 0005802-77.2010.8.26.0050, da 28ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/10/2011. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima) e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase, que ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo estatuto e o disposto na súmula 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Diante da quantidade de pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, estando o Réu em liberdade, mostrando-se ser a medida socialmente recomendável. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

#### DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado JOANDERSON CARNEIRO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 304 c.c o artigo 297, ambos do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 10 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a este processo solto, faculto-lhe recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA